**P U T U S A N**
**Nomor 218/Pid.Sus/2026/PN Grt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

**1.** Nama lengkap : **MOCHAMAD RISYALDI BIN IYANG JAMHUR;**

**2.** Tempat lahir : Garut;

**3.** Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/13 Maret 1998

**4.** Jenis kelamin : Laki-laki;

**5.** Kebangsaan : Indonesia;

**6.** Tempat tinggal : Kampung Koromoy Kidul, RT. 003, RW. 002, Desa Sukaratu, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut;

**7.** Agama : Islam;

**8.** Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap tanggal 3 Juni 2026, selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2026 sampai dengan tanggal 23 Juni 2026;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2026 sampai dengan tanggal 29 Juli 2026;
3. Penuntut Umum sejak tangal 30 Juli 2026 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2026;
4. Hakim sejak tanggal 13 Agustus 2026 sampai dengan tanggal 11 September 2026;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Garut sejak tanggal 12 September 2026 sampai dengan tanggal 10 November 2026;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Terdakwa didampingi oleh Asep Saeful Hayat, S.H, Advokat yang berkantor pada PBH Peradi Garut, Jl Pataruman, Gg Sukasari I, No. 25, Kampung Pedes, RT 03, RW 01, Kelurahan Pataruman, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 20 Agustus 2026 Nomor 218/Pid.Sus/2026/PN Grt.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 218/Pid.Sus/2026/PN Grt tanggal 13 Agustus 2026 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 218/Pid.Sus/2026/PN Grt tanggal 31 Agustus 2026 tentang Pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 218/Pid.Sus/2026/PN Grt tanggal 13 Agustus 2026 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mochamad Risyaldi bin Iyang Jamhur, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mochamad Risyaldi bin Iyang Jamhur berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 141 (seratus empat puluh satu) hari;
3. Menetapkan agar Terdakwa Mochamad Risyaldi bin Iyang Jamhur tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 16 (enam belas) paket diduga narkotika jenis sabu dimasukan kedalam plastik klip bening dimasukan kedalam sedotan warna bening;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- 8 (delapan) paket diduga narkotika jenis sabu dimasukan kedalam plastik klip bening dimasukan kedalam sedotan warna hitam;
- 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu dimasukan kedalam plastik klip bening;
- 1 (satu) pack plastik klip bening;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah lakban warna hijau;
- 1 (satu) buah sedotan menyerupai sendok;
- 1 (satu) buah bong;
- 2 (dua) buah tas selendang warna hitam;

dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Yamaha jenis Mio warna Silver Nomor Polisi: - Nomor Rangka: MH35JL0046K436392, Nomor Mesin: 5LWO4Y162;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo type Y 19s pro warna putih, Imei 1: 866675088905452, Imei 2: 866675088905445;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo type Y 12s warna biru, Imei 1: 865451052896130, Imei 2: 865451052896122;

dirampas untuk negara.

- Bukti percakapan di aplikasi Whatsapp;

tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Advokatnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana, Terdakwa berlaku sopan, tidak berbelit-belit dan mengaku terus terang dalam pemeriksaan di persidangan dan Terdakwa belum pernah dipidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Advokatnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Advokatnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor No.Reg.Perk: PDM-68/GRT/07/2026 tanggal 6 Agustus 2026 sebagai berikut:



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

**Kesatu:**

Bahwa Terdakwa Mochamad Risyaldi bin Iyang Jamhur pada hari Senin, 1 Juni 2026 sekira pukul 16.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu-waktu tertentu dalam bulan Juni 2026 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2026, bertempat di Jalan Otista, Desa Jati, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut atau setidak-tidaknya pada suatu tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, 30 Mei 2026 sekira jam 21.00 WIB, saat Terdakwa Mochamad Risyaldi bin Iyang Jamhur sedang berada di rumah yang beralamatkan di Kampung Koromoy Kidul, RT. 003, RW. 002, Desa Sukaratu, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut ketika dihubungi oleh Iki (DPO) yang menawarkan pekerjaan untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu yang kemudian disanggupi oleh Terdakwa Mochamad Risyaldi bin Iyang Jamhur, selanjutnya pada hari Senin tanggal 1 Juni 2026 sekira jam 14.00 WIB Terdakwa Mochamad Risyaldi bin Iyang Jamhur kembali dihubungi oleh Iki (DPO) melalui aplikasi Whatsapp yang memberitahukan bahwa akan ada seseorang yang menghubungi Terdakwa Mochamad Risyaldi bin Iyang Jamhur untuk mengarahkan mengambil paketan narkotika jenis sabu, lalu tidak lama kemudian seseorang yang Terdakwa Mochamad Risyaldi bin Iyang Jamhur tidak kenali menghubungi Terdakwa Mochamad Risyaldi bin Iyang Jamhur melalui aplikasi Whatsapp menyuruh Terdakwa Mochamad Risyaldi bin Iyang Jamhur menunggu di Alun-alun Tarogong, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, selanjutnya pada sekira jam 15.45 WIB Terdakwa Mochamad Risyaldi bin Iyang Jamhur sampai di Alun-alun Tarogong, Kaler Kabupaten Garut dan menerima map atau peta tempat penyimpanan paketan narkotika jenis sabu yang terletak di Jalan Otista, Desa Jati, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, lalu Terdakwa Mochamad Risyaldi bin Iyang Jamhur berangkat menuju titik lokasi/map yang telah dikirim dan pada sekira jam 16.00 WIB paketan narkotika jenis sabu yang dibungkus lakban fragile warna merah tersebut sudah dalam penguasaan Terdakwa Mochamad Risyaldi bin Iyang Jamhur;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa kemudian l Terdakwa Mochamad Risyaldi bin Iyang Jamhur pulang ke rumah dan membuka 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut yang di dalamnya terdapat 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dimasukan ke dalam plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital, dan 1 (satu) pack plastik klip bening dengan berat bruto 10,10 (sepuluh koma sepuluh) gram, kemudian isi paketan tersebut difoto dan dikirimkan kepada Iki (DPO), selanjutnya Iki (DPO) menyuruh Terdakwa Mochamad Risyaldi bin Iyang Jamhur untuk mengemas ulang paketan narkotika jenis sabu tersebut menjadi 40 (empat puluh) paket narkotika jenis sabu dengan ukuran “S” dan 18 (delapan belas) paket narkotika jenis sabu dengan ukuran “M”, selanjutnya Terdakwa Mochamad Risyaldi bin Iyang Jamhur mengemas ulang paketan narkotika jenis sabu tersebut dengan rincian 40 (empat puluh) paket narkotika jenis sabu dengan ukuran “S” dibungkus sedotan bening dan 18 (delapan belas) paket narkotika jenis sabu dengan ukuran “M” dibungkus sedotan warna hitam, sesudah itu Terdakwa Mochamad Risyaldi bin Iyang Jamhur menghubungi Iki (DPO) untuk menginformasikan narkotika jenis sabu sudah dikemas ulang dan terdapat sisa narkotika jenis sabu yang kemudian Iki (DPO) serahkan kepada Terdakwa Mochamad Risyaldi bin Iyang Jamhur untuk dikonsumsi sebagai upah atau imbalan, selanjutnya Terdakwa Mochamad Risyaldi bin Iyang Jamhur mengemas sisa narkotika jenis sabu tersebut menjadi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan dimasukan ke dalam plastik klip bening, lalu sesuai arahan dari Iki (DPO), selanjutnya pada sekira jam 21.35 WIB Terdakwa Mochamad Risyaldi bin Iyang Jamhur menyimpan 5 (lima) paket narkotika jenis sabu dengan ukuran “S” disepanjang jalan Jalan Hasan Arief, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, setelah selesai menyimpan atau menempelkan paketan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa Mochamad Risyaldi bin Iyang Jamhur pulang ke rumah, setelah Terdakwa Mochamad Risyaldi bin Iyang Jamhur sampai dirumah yang beralamatkan di Kampung Koromoy Kidul, RT. 003, RW. 002, Desa Sukaratu, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut sekira jam 22.00 WIB, Terdakwa Mochamad Risyaldi bin Iyang Jamhur mengirimkan map atau peta tempat penyimpanan 5 (lima) paket narkotika jenis sabu tersebut kepada Iki (DPO);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2026 sekira jam 09.00 Wib Sdr. IKI menghubungi Terdakwa Mochamad Risyaldi bin Iyang Jamhur kembali menyuruh Terdakwa Mochamad Risyaldi bin Iyang Jamhur untuk



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

menyimpan atau menempelkan 14 (empat belas) paket narkotika jenis sabu dengan ukuran “S”, dan 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu dengan ukuran “M” di sekitaran daerah Jalan Cisurupan, Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, sehingga Terdakwa Mochamad Risyaldi bin Iyang Jamhur berangkat dan pada sekira jam 11.00 Wib Terdakwa Mochamad Risyaldi bin Iyang Jamhur telah menyimpan 14 (empat belas) paket narkotika jenis sabu dengan ukuran “S”, dan 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu dengan ukuran “M” tersebut dan pulang kerumah, selanjutnya sekira jam 16.00 WIB Terdakwa Mochamad Risyaldi bin Iyang Jamhur mengirimkan map atau peta tempat penyimpanan 14 (empat belas) paket narkotika jenis sabu dengan ukuran “S”, dan 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu dengan ukuran “M” kepada Sdr. IKI (DPO), kemudian sekira jam 20.30 WIB, Terdakwa Mochamad Risyaldi bin Iyang Jamhur kembali dihubungi oleh Iki (DPO) untuk menyimpan atau menempelkan paketan narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dengan ukuran “M” di sekitaran daerah Jalan Hasan Arief, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, sehingga Terdakwa Mochamad Risyaldi bin Iyang Jamhur berangkat dan menempelkan paketan narkotika jenis sabu tersebut sesuai arahan Iki (DPO), setelah selesai menyimpan atau menempelkan paketan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa Mochamad Risyaldi bin Iyang Jamhur pulang ke rumah dan mengirimkan map atau peta tempat penyimpanan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu tersebut kepada Iki (DPO);

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 03 Juni 2026 sekira jam 11.00 WIB, Terdakwa Mochamad Risyaldi bin Iyang Jamhur kembali dihubungi oleh Iki (DPO) menyuruh Terdakwa Mochamad Risyaldi bin Iyang Jamhur menyimpan atau menempelkan paketan narkotika jenis sabu sebanyak 21 (dua puluh satu) paket narkotika jenis sabu dengan ukuran “S”, dan 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu dengan ukuran “M” di sekitaran daerah Jalan Garut Kota, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut dan Jalan Hasan Arief, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut dan Terdakwa Mochamad Risyaldi bin Iyang Jamhur mengiyakannya, kemudian sekira jam 13.00 WIB Terdakwa Mochamad Risyaldi bin Iyang Jamhur berangkat dan menempelkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan ukuran “S”, dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan ukuran “M” lalu mengirimkan titik lokasi penyimpanan kepada Iki (DPO) sedangkan sisanya dilanjutkan pada malam hari, selanjutnya sekira jam 19.30 WIB, Iki (DPO) menyuruh



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Terdakwa Mochamad Risyaldi bin Iyang Jamhur untuk terlebih dahulu menyimpan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan ukuran “S” disekitaran Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, kemudian Terdakwa Mochamad Risyaldi bin Iyang Jamhur berangkat menyimpan atau menempelkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan ukuran “S” tersebut dan pulang kerumah, setelah Terdakwa Mochamad Risyaldi bin Iyang Jamhur sampai dirumah sekira jam 19.40 Wib Terdakwa Mochamad Risyaldi bin Iyang Jamhur mengirimkan map atau peta tempat penyimpanan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan ukuran “S” tersebut kepada Iki (DPO), lalu sekira jam 21.30 WIB, Iki (DPO) menyuruh Terdakwa Mochamad Risyaldi bin Iyang Jamhur untuk segera menempelkan sisa paketan narkotika jenis sabu tersebut dengan rincian 18 (delapan belas) paket narkotika jenis sabu dengan ukuran “S”, dan 6 (enam) paket narkotika jenis sabu dengan ukuran “M” di Jalan Garut Kota, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, dan Jalan Hasan Arief, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, lalu Terdakwa Mochamad Risyaldi bin Iyang Jamhur segera berangkat dan sekira jam 21.40 Wib Terdakwa Mochamad Risyaldi bin Iyang Jamhur menyimpan 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu dengan ukuran “S”, dan 5 (lima) paket narkotika jenis sabu dengan ukuran “M” disepanjang jalan Jalan Hasan Arief, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut lalu mengirimkan titik lokasi penyimpanan kepada Iki (DPO), lalu Terdakwa Mochamad Risyaldi bin Iyang Jamhur berangkat menuju titik lokasi selanjutnya di Jalan Merdeka, Desa Haurpanggung, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, namun pada sekira jam 23.30 WIB ketika Terdakwa Mochamad Risyaldi bin Iyang Jamhur dengan menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan ukuran “S”, Terdakwa Mochamad Risyaldi bin Iyang Jamhur diamankan oleh Saksi William Bernandez Sidabutar anak dari Wilson Sidabutar dan Wildan Kalih Gumiwang bin Didi Kusnadi yang merupakan petugas Satres Narkoba Polres Garut lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket narkotika jenis sabu dibungkus sedotan bening, dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus sedotan warna hitam yang disimpan didalam tas selendang warna hitam, dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12s warna biru, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna putih, kemudian Terdakwa Mochamad Risyaldi bin Iyang Jamhur mengatakan kepada petugas kepolisian bahwa Terdakwa Mochamad Risyaldi Bin Iyang Jamhur sebelumnya sudah menyimpan atau



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

menempelkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus sedotan bening di Jalan Merdeka, Desa Haurpanggung, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, lalu kedua saksi bersama Terdakwa Mochamad Risyaldi bin Iyang Jamhur mengambil paketan narkotika jenis sabu tersebut tepatnya dikubur dipinggir jalan tepatnya di balik tembok, kemudian kedua saksi melakukan pemeriksaan terhadap handphone milik Terdakwa Mochamad Risyaldi bin Iyang Jamhur ditemukan map atau peta tempat penyimpanan paketan narkotika jenis sabu sehingga kedua saksi bersama petugas kepolisian mencari paketan narkotika jenis sabu tersebut di Jalan Hasan Arief, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, sekira jam 23.30 WIB kedua saksi bersama Terdakwa Mochamad Risyaldi bin Iyang Jamhur mencari paketan narkotika jenis sabu tersebut disepanjang Jalan Hasan Arief, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, dan ditemukan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dibungkus sedotan bening, dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus sedotan hitam, lalu kedua saksi bersama Terdakwa Mochamad Risyaldi bin Iyang Jamhur mencari kembali paketan narkotika jenis sabu tersebut di Jalan Cisurupan, Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, setelah sampai di Jalan Cisurupan, Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut sekira jam 01.00 WIB kedua saksi bersama Terdakwa Mochamad Risyaldi bin Iyang Jamhur mencari paketan narkotika jenis sabu tersebut disepanjang Jalan Cisurupan, Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, dan ditemukan 6 (enam) paket narkotika jenis sabu dibungkus sedotan bening, dan 5 (lima) paket narkotika jenis sabu dibungkus sedotan hitam, kemudian Terdakwa Mochamad Risyaldi bin Iyang Jamhur mengatakan kepada petugas kepolisian bahwa masih ada paketan narkotika jenis sabu dirumah Terdakwa Mochamad Risyaldi bin Iyang Jamhur di Kampung Koromoy Kidul, RT. 003, RW. 002, Desa Sukaratu, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, lalu kedua saksi bersama Terdakwa Mochamad Risyaldi bin Iyang Jamhur berangkat ke rumah Terdakwa Mochamad Risyaldi bin Iyang Jamhur dan pada saat dillakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dimasukan ke dalam plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah sedotan menyerupai sendok, 1 (satu) buah lakban double tape warna hijau, dan 1 (satu) buah gunting yang Terdakwa Mochamad Risyaldi bin Iyang Jamhur simpan di dalam tas selendang warna hitam.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB: 3950/NNF/2026 tanggal 2 Juli 2026 barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat:

1. 11 (sebelas) buah potongan sedotan bertempel double tape warna hitam masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,1333 gram, diberi nomor barang bukti 3954/2026/NF.

2. 5 (lima) buah potongan sedotan bertempel double tape warna hijau masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4709 gram, diberi nomor barang bukti 3955/2026/NF.

3. 8 (delapan) buah potongan sedotan warna hitam bertempel double tape warna hitam masing- masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,9267 gram, diberi nomor barang bukti 3956/2026/NF.

4. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1947 gram, diberi nomor barang bukti 3957/2026/NF.

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 3954/2026/NF s.d 3957/2026/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis Metamfetamina dengan total berat netto 3,7256 (tiga koma tujuh dua lima enam) gram;

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor: 442.5/1263/VI/Labkes/2026 tanggal 4 Juni 2026 diperoleh hasil pemeriksaan bahwa urin dari atas nama Mochamad Risyaldi bin Iyang Jamhur dinyatakan positif Benzodiazepines, Amphetamine, dan Methamphetamine.

Perbuatan Terdakwa Mochamad Risyaldi bin Iyang Jamhur sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. UU RI Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

**Atau**

**Kedua**

Bahwa Terdakwa Mochamad Risyaldi bin Iyang Jamhur pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2026 sekira jam 23.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu-waktu tertentu dalam bulan Juni 2026 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2026, di Jalan Merdeka, Desa Haurpanggung, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut, yang tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 03 Juni 2026, sekira jam 11.00 WIB, Terdakwa Mochamad Risyaldi bin Iyang Jamhur dihubungi oleh Iki (DPO) menyuruh Terdakwa Mochamad Risyaldi bin Iyang Jamhur menyimpan atau menempelkan paketan narkotika jenis sabu sebanyak 21 (dua puluh satu) paket narkotika jenis sabu dengan ukuran “S”, dan 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu dengan ukuran “M” di sekitaran daerah Jalan Garut Kota, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, dan Jalan Hasan Arief, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, dan Terdakwa Mochamad Risyaldi bin Iyang Jamhur mengiyakannya, kemudian sekira jam 13.00 WIB Terdakwa Mochamad Risyaldi bin Iyang Jamhur berangkat dan menempelkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan ukuran “S”, dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan ukuran “M” lalu mengirimkan titik lokasi penyimpanan kepada Sdr. IKI (DPO) sedangkan sisanya dilanjutkan pada malam hari, selanjutnya sekira jam 19.30 WIB, Iki (DPO) menyuruh Terdakwa Mochamad Risyaldi bin Iyang Jamhur untuk terlebih dahulu menyimpan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan ukuran “S” disekitaran Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut, kemudian Terdakwa Mochamad Risyaldi bin Iyang Jamhur berangkat menyimpan atau menempelkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan ukuran “S” tersebut dan pulang ke rumah, setelah Terdakwa Mochamad Risyaldi bin Iyang Jamhur sampai dirumah sekira jam 19.40 WIB, Terdakwa Mochamad Risyaldi bin Iyang Jamhur mengirimkan map atau peta tempat penyimpanan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan ukuran “S” tersebut kepada Iki (DPO), lalu sekira jam 21.30 WIB, Iki (DPO) menyuruh Terdakwa Mochamad Risyaldi bin Iyang Jamhur untuk segera menempelkann sisa paketan narkotika jenis sabu tersebut dengan rincian 18 (delapan belas) paket



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

narkotika jenis sabu dengan ukuran “S”, dan 6 (enam) paket narkotika jenis sabu dengan ukuran “M” di Jalan Garut Kota, Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut, dan Jalan Hasan Arief Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut, lalu Terdakwa Mochamad Risyaldi bin Iyang Jamhur segera berangkat dan sekira jam 21.40 WIB, Terdakwa Mochamad Risyaldi bin Iyang Jamhur menyimpan 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu dengan ukuran “S”, dan 5 (lima) paket narkotika jenis sabu dengan ukuran “M” disepanjang jalan Jalan Hasan Arief, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut lalu mengirimkan titik lokasi penyimpanan kepada Iki (DPO), lalu Terdakwa Mochamad Risyaldi bin Iyang Jamhur berangkat menuju titik lokasi selanjutnya di Jalan Merdeka, Desa Haurpanggung, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, namun pada sekira jam 23.30 WIB, ketika Terdakwa Mochamad Risyaldi bin Iyang Jamhur dengan menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan ukuran “S”, Terdakwa Mochamad Risyaldi bin Iyang Jamhur diamankan oleh Saksi William Bernandez Sidabutar anak dari Wilson Sidabutar dan Wildan Kalih Gumiwang bin Didi Kusnadi yang merupakan petugas Satres Narkoba Polres Garut lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket narkotika jenis sabu dibungkus sedotan bening, dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus sedotan warna hitam yang disimpan didalam tas selendang warna hitam, dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12s warna biru, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna putih, kemudian Terdakwa Mochamad Risyaldi bin Iyang Jamhur mengatakan kepada petugas kepolisian bahwa Terdakwa Mochamad Risyaldi bin Iyang Jamhur sebelumnya sudah menyimpan atau menempelkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus sedotan bening di Jalan Merdeka, Desa Haurpanggung, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, lalu kedua saksi bersama Terdakwa Mochamad Risyaldi bin Iyang Jamhur mengambil paketan narkotika jenis sabu tersebut tepatnya dikubur dipinggir jalan tepatnya di balik tembok, kemudian kedua saksi melakukan pemeriksaan terhadap handphone milik Terdakwa Mochamad Risyaldi bin Iyang Jamhur ditemukan map atau peta tempat penyimpanan paketan narkotika jenis sabu sehingga kedua saksi bersama petugas kepolisian mencari paketan narkotika jenis sabu tersebut di Jalan Hasan Arief, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut sekira jam 23.30 WIB kedua saksi bersama Terdakwa Mochamad Risyaldi bin Iyang Jamhur mencari paketan narkotika jenis sabu tersebut disepanjang Jalan Hasan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Arief, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, dan ditemukan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dibungkus sedotan bening, dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus sedotan hitam, lalu kedua saksi bersama Terdakwa Mochamad Risyaldi bin Iyang Jamhur mencari kembali paketan narkotika jenis sabu tersebut di Jalan Cisurupan, Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut, setelah sampai di Jalan Cisurupan, Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut sekira jam 01.00 Wib kedua saksi bersama Terdakwa Mochamad Risyaldi bin Iyang Jamhur mencari paketan narkotika jenis sabu tersebut disepanjang Jalan Cisurupan, Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, dan ditemukan 6 (enam) paket narkotika jenis sabu dibungkus sedotan bening, dan 5 (lima) paket narkotika jenis sabu dibungkus sedotan hitam, kemudian Terdakwa Mochamad Risyaldi bin Iyang Jamhur mengatakan kepada petugas kepolisian bahwa masih ada paketan narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa Mochamad Risyaldi bin Iyang Jamhur di Kampung Koromoy Kidul, RT. 003 RW. 002 Desa Sukaratu, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, lalu kedua saksi bersama Terdakwa Mochamad Risyaldi bin Iyang Jamhur berangkat ke rumah Terdakwa Mochamad Risyaldi bin Iyang Jamhur dan pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dimasukan ke dalam plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah sedotan menyerupai sendok, 1 (satu) buah lakban double tape warna hijau, dan 1 (satu) buah gunting yang Terdakwa Mochamad Risyaldi bin Iyang Jamhur simpan didalam tas selendang warna hitam.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB: 3950/NNF/2026 tanggal 2 Juli 2026 barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

1. 11 (sebelas) buah potongan sedotan bertempel double tape warna hitam masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,1333 gram, diberi nomor barang bukti 3954/2026/NF.

2. 5 (lima) buah potongan sedotan bertempel double tape warna hijau masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4709 gram, diberi nomor barang bukti 3955/2026/NF.

3. 8 (delapan) buah potongan sedotan warna hitam bertempel double tape warna hitam masing- masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,9267 gram, diberi nomor barang bukti 3956/2026/NF.

4. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1947 gram, diberi nomor barang bukti 3957/2026/NF.

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 3954/2026/NF s.d 3957/2026/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis Metamfetamina dengan total berat netto 3,7256 (tiga koma tujuh dua lima enam) gram;

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor: 442.5/1263/VI/Labkes/2026 tanggal 4 Juni 2026 diperoleh hasil pemeriksaan bahwa urin dari atas nama Mochamad Risyaldi bin Iyang Jamhur dinyatakan positif Benzodiazepines, Amphetamine, dan Methamphetamine.

Perbuatan Terdakwa Mochamad Risyaldi bin Iyang Jamhur sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 609 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *jo*. UU RI Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Advokatnya tidak mengajukan perlawanan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wiliam Bernandez, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

   - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan akan memberikan keterangan karena telah mengamankan Terdakwa yang telah melakukan penyalahgunaan dan mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Rabu tanggal, 03 Juni 2026 sekitar pukul 23.00 Wib di Jalan Merdeka, Desa Haurpanggung, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada orang yang mencurigakan yang diduga telah menyalahgunakan Narkotika Jenis Shabu, selanjutnya bersama rekan Saksi yang bernama Wildan Kalih Gumiwang pada hari Selasa, 2 Juni 2026 melakukan penyelidikan dan pada esok harinya Saksi melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah bong;
  - 2 (dua) buah tas selendang warna hitam;
  - 1 (satu) buah sedotan menyerupai sendok;
  - 1 (satu) paket diduga jenis narkotika jenis sabu dimasukkan ke dalam plastik klip bening dengan berat bruto 0.31 (nol koma tiga puluh satu) gram;
  - 1 (satu) buah timbangan digital;
  - 1 (satu) pack plastik klip bening;
  - 16 (enam belas) paket diduga narkotika jenis sabu dimasukan ke dalam plastik klip bening dimasukkan ke dalam sedotan warna bening dengan bruto 3.43 (tiga koma empat puluhtiga) gram;
  - 8 (delapan) paket diduga narkotika jenis sabu dimasukkan ke dalam plastik klip bening dimasukkan ke dalam sedotan warna hitam dengan bruto 2.75 (dua koma tujuh puluh lima) gram;
  - 1 (satu) buah gunting;
  - 1 (satu) buah lakban warna hijau;
  - 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Yamaha jenis Mio warna silver Nomor Polisi: - , Nomor Rangka MH35jl0046k436392, Nomor Mesin 5lwo4yi6212;
  - 1 (satu) buah handphone merk Vivo Tipe Y 19s Pro warna putih Imei 1: 866675088905452, Imei 2: 86667508890544513;
  - 1 (satu) buah handphone merk Vivo Tipe Y12s warna biru Imei 1: 865451052896130, Imei 2: 86545105289612214;
  - 1 (satu) lembar screenshot Whatsapp;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari Iki yang menimpanya di Map atau ditempel di Jalan Otista, Desa Jati, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut;
- Bahwa Terdakwa melakukanya dengan cara shabu tersebut di maping oleh Iki, setelah dibagi-bagi, Terdakwa memapingnya di daerah Jalan Hasan Arif, 4 (empat) paket, di Cisurupan 6 (enam) paket dan di rumahnya di Kampung Koromoy 1 (satu) paket;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, barang bukti tersebut disimpan di beberapa tempat untuk diedarkan karena sudah dimaping;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan shabu untuk mendapat upah, tapi Terdakwa belum menerimanya karena keburu tertangkap ;
- Bahwa Terdakwa menguasai shabu tidak ada izin;
- Bahwa Terdakwa sengaja menjual shabu untuk mendapat keuntungan dan mendapat imbalan dari Iki;
- Bahwa terhadap Terdakwa juga dilakuan test urine dan hasilnya positif mengandung shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut.

2. Wildan Kalih Gumiwang, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan akan memberikan keterangan karena telah mengamankan Terdakwa yang telah melakukan penyalahgunaan dan mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Rabu tanggal, 03 Juni 2026 sekitar pukul 23.00 Wib di Jalan Merdeka, Desa Haurpanggung, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada orang yang mencurigakan yang diduga telah menyalahgunakan Narkotika Jenis Shabu, selanjutnya bersama rekan Saksi yang bernama Wiliam Bernandez pada hari Selasa, 2 Juni 2026 melakukan penyelidikan dan pada esok harinya Saksi melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah bong;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- 2 (dua) buah tas selendang warna hitam;
- 1 (satu) buah sedotan menyerupai sendok;
- 1 (satu) paket diduga jenis narkotika jenis sabu dimasukkan ke dalam plastik klip bening dengan berat bruto 0.31 (nol koma tiga puluh satu) gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) pack plastik klip bening;
- 16 (enam belas) paket diduga narkotika jenis sabu dimasukan ke dalam plastik klip bening dimasukkan ke dalam sedotan warna bening dengan bruto 3.43 (tiga koma empat puluhtiga) gram;
- 8 (delapan) paket diduga narkotika jenis sabu dimasukkan ke dalam plastik klip bening dimasukkan ke dalam sedotan warna hitam dengan bruto 2.75 (dua koma tujuh puluh lima) gram;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah lakban warna hijau;
- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Yamaha jenis Mio warna silver Nomor Polisi: - , Nomor Rangka MH35jl0046k436392, Nomor Mesin 5lwo4yi6212;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Tipe Y 19s Pro warna putih Imei 1: 866675088905452, Imei 2: 86667508890544513;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Tipe Y12s warna biru Imei 1: 865451052896130, Imei 2: 86545105289612214;
- 1 (satu) lembar screenshot Whatsapp;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari Iki yang menimpanya di Map atau ditempel di Jalan Otista, Desa Jati, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut;
- Bahwa Terdakwa melakukanya dengan cara shabu tersebut di maping oleh Iki, setelah dibagi-bagi, Terdakwa memapingnya di daerah Jalan Hasan Arif, 4 (empat) paket, di Cisurupan 6 (enam) paket dan di rumahnya di Kampung Koromoy 1 (satu) paket;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, barang bukti tersebut disimpan di beberapa tempat untuk diedarkan karena sudah dimaping;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan shabu untuk mendapat upah, tapi Terdakwa belum menerimanya karena keburu tertangkap ;
- Bahwa Terdakwa menguasai shabu tidak ada izin;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa Terdakwa sengaja menjual shabu untuk mendapat keuntungan dan mendapat imbalan dari Iki;
- Bahwa terhadap Terdakwa juga dilakuan test urine dan hasilnya positif mengandung shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 3954/2026/NF s.d 3957/2026/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis metamfetamina dengan total berat netto 3,7256 (tiga koma tujuh dua lima enam) gram;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan alat bukti lainnya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun alat bukti lainnya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah melakukan penyalahgunaan dan mengkonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, 03 Juni 2026, sekitar pukul 23.00 WIB, di Jalan Merdeka, Desa Haurpanggung, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut;
- Bahwa awalnya pada saat itu Terdakwa sedang menempel atau memaping sabu untuk dijual milik Iki yang sedang ditahan di Lapas Bandung. Iki mengirim shabu dengan cara dimaping, lalu Terdakwa mengambilnya dan membaginya menjadi berapa bagian, lalu Terdakwa memaping nya di beberapa tempat untuk dijual kembali;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah bong;
  - 2 (dua) buah tas selendang warna hitam;
  - 1 (satu) buah sedotan menyerupai sendok;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- 1 (satu) paket diduga jenis narkotika jenis sabu dimasukkan ke dalam plastik klip bening dengan berat bruto 0.31 (nol koma tiga puluh satu) gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) pack plastik klip bening;
- 16 (enam belas) paket diduga narkotika jenis sabu dimasukan ke dalam plastik klip bening dimasukkan ke dalam sedotan warna bening dengan bruto 3.43 (tiga koma empat puluhtiga) gram;
- 8 (delapan) paket diduga narkotika jenis sabu dimasukkan ke dalam plastik klip bening dimasukkan ke dalam sedotan warna hitam dengan bruto 2.75 (dua koma tujuh puluh lima) gram;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah lakban warna hijau;
- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Yamaha jenis Mio warna silver Nomor Polisi: - , Nomor Rangka MH35jl0046k436392, Nomor Mesin 5lwo4yi6212;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Tipe Y 19s Pro warna putih Imei 1: 866675088905452, Imei 2: 86667508890544513;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Tipe Y12s warna biru Imei 1: 865451052896130, Imei 2: 86545105289612214;
- 1 (satu) lembar screenshot Whatsapp;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari Iki yang menyimpanya di map atau ditempel di Jalan Otista, Desa Jati, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut;

- Bahwa cara Terdakwa melakukanya peredaran shabu tersebut dengan cara awalnya dimaping oleh Iki, setelah dibagi-bagi, Terdakwa memapingnya di daerah Jalan Hasan Arif 4 (empat) paket, di Cisurupan 6 (enam) paket dan di rumah Terdakwa di Kampung Koromoy 1 (satu) paket;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan barang bukti tersebut disimpan di beberapa tempat untuk diedarkan karena sudah dimaping;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengedarkan shabu untuk mendapat upah agar bisa memnuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa, namun Terdakwa belum menerimanya karena keburu tertangkap;

- Bahwa Terdakwa menguasai dan mengedarkan shabu tanpa izin;

- Bahwa Terdakwa sengaja menjual shabu untuk mendapat keuntungan dan mendapat imbalan dari Iki sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengetahui mengedarkan shabu merupakan tindak pidana dan Terdakwa menyesal atas perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dipidana.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bong;

- 2 (dua) buah tas selendang warna hitam;

- 1 (satu) buah sedotan menyerupai sendok;

- 1 (satu) paket diduga jenis narkotika jenis sabu dimasukkan ke dalam plastik klip bening dengan berat bruto 0.31 (nol koma tiga puluh satu) gram;

- 1 (satu) buah timbangan digital;

- 1 (satu) pack plastik klip bening;

- 16 (enam belas) paket diduga narkotika jenis sabu dimasukan ke dalam plastik klip bening dimasukkan ke dalam sedotan warna bening dengan bruto 3.43 (tiga koma empat puluhtiga) gram;

- 8 (delapan) paket diduga narkotika jenis sabu dimasukkan ke dalam plastik klip bening dimasukkan ke dalam sedotan warna hitam dengan bruto 2.75 (dua koma tujuh puluh lima) gram;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- 1 (satu) buah gunting;

- 1 (satu) buah lakban warna hijau;

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Yamaha jenis Mio warna silver Nomor Polisi: - , Nomor Rangka MH35jl0046k436392, Nomor Mesin 5lwo4yi6212;

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Tipe Y 19s Pro warna putih Imei 1: 866675088905452, Imei 2: 86667508890544513;

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Tipe Y12s warna biru Imei 1: 865451052896130, Imei 2: 86545105289612214;

- 1 (satu) lembar screenshot Whatsapp;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, 03 Juni 2026, sekitar pukul 23.00 WIB, di Jalan Merdeka, Desa Haurpanggung, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut karena telah melakukan tindak pidana narkotika;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa sedang menempel atau memaping sabu untuk dijual milik Iki yang sedang ditahan di Lapas Bandung;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari Iki dengan cara mengambil shabu dari tempat yang sudah dimaping atau ditempel sebelumnya yaitu di Jalan Otista, Desa Jati, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa, membagi-bagi shabu tersebut lalu memapingnya atau menempelkannya di daerah Jalan Hasan Arif 4 (empat) paket, di Cisurupan 6 (enam) paket dan di rumah Terdakwa di Kampung Koromoy 1 (satu) paket;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa:

  - 1 (satu) buah bong;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- 2 (dua) buah tas selendang warna hitam;
- 1 (satu) buah sedotan menyerupai sendok;
- 1 (satu) paket diduga jenis narkotika jenis sabu dimasukkan ke dalam plastik klip bening dengan berat bruto 0.31 (nol koma tiga puluh satu) gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) pack plastik klip bening;
- 16 (enam belas) paket diduga narkotika jenis sabu dimasukan ke dalam plastik klip bening dimasukkan ke dalam sedotan warna bening dengan bruto 3.43 (tiga koma empat puluhtiga) gram;
- 8 (delapan) paket diduga narkotika jenis sabu dimasukkan ke dalam plastik klip bening dimasukkan ke dalam sedotan warna hitam dengan bruto 2.75 (dua koma tujuh puluh lima) gram;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah lakban warna hijau;
- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Yamaha jenis Mio warna silver Nomor Polisi: - , Nomor Rangka MH35jl0046k436392, Nomor Mesin 5lwo4yi6212;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Tipe Y 19s Pro warna putih Imei 1: 866675088905452, Imei 2: 86667508890544513;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Tipe Y12s warna biru Imei 1: 865451052896130, Imei 2: 86545105289612214;
- 1 (satu) lembar screenshot Whatsapp;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengedarkan shabu untuk mendapat upah, namun Terdakwa belum menerimanya karena keburu tertangkap;

- Bahwa Terdakwa menguasai dan mengedarkan shabu tanpa izin;

- Bahwa Terdakwa sengaja menjual shabu untuk mendapat keuntungan dan mendapat imbalan dari Iki sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 3954/2026/NF s.d 3957/2026/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis metamfetamina dengan total berat netto 3,7256 (tiga koma tujuh dua lima enam) gram;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum di persidangan memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum;
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang**

Bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtpersoon*) dan dapat dimintai pertanggung-jawaban pidana terhadap tindak pidana yang terbukti dilakukannya;

Bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang yang bernama Mochamad Risyaldi bin Iyang Jamhur sebagai Terdakwa kemuka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini adalah benar Terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, serta dikaitkan dengan keterangan Terdakwa sendiri yang tidak keberatan atas identitas tersebut, sehingga dalam hal ini tidak terjadi *error in persona*;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;**

Bahwa dalam unsur ini terdapat 2 (dua) elemen yang dihubungkan dengan kata sambung “atau” yang oleh karenanya bersifat alternatif, sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi salah satu elemen, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak adalah suatu wewenang menurut hukum, sehingga yang dimaksud dengan sub unsur “tanpa hak” adalah suatu perbuatan dilakukan oleh seorang subjek hukum tanpa adanya kewenangan padanya menurut hukum atau yang bertentangan dengan kewenangan yang diberikan oleh hukum kepadanya;

Bahwa yang dimaksud secara tanpa hak dalam unsur ini mengandung pengertian suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya alas hak yang benar yang dimiliki oleh orang yang melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum, dikatakan melawan hukum karena perbuatan itu telah melanggar ketentuan aturan hukum yang berlaku;

Bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya pada Bab VI tentang Peredaran, telah diatur secara tegas mengenai peredaran Narkotika yang harus dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Bahwa mengenai penyaluran Narkotika, berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dengan kewajiban untuk memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Bahwa Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula membatasi penyaluran Narkotika dari masing-masing penyalur sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-undang *a quo*, dimana Industri Farmasi hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu dan rumah sakit. Sedangkan pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

pemerintah tertentu, rumah sakit dan lembaga ilmu pengetahuan, dan terakhir sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada rumah sakit pemerintah, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah tertentu;

Bahwa mengenai penyerahan Narkotika, berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyerahan Narkotika dibatasi hanya dapat dilakukan oleh 5 (lima) macam instansi/pejabat yakni apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter;

Bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasien hanya dapat menerima penyerahan Narkotika dari rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan berdasarkan resep dokter;

Bahwa narkotika golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan. Narkotika golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk regensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala BPOM;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 3954/2026/NF s.d 3957/2026/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis metamfetamina dengan total berat netto 3,7256 (tiga koma tujuh dua lima enam) gram, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang melakukan penangkapan serta bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa tidak tidak memiliki izin untuk menguasai ataupun mengedarkan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena di muka persidangan diketahui fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin maupun wewenang apapun menurut hukum untuk mengedarkan, menyalurkan, menguasai maupun menggunakan narkotika golongan I, maka Majelis Hakim memandang unsur "*tanpa hak*" telah terpenuhi;

**Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;**



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidak-tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidak-tidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan;

Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari Iki dengan cara mengambil shabu dari tempat yang sudah dimaping atau ditempel sebelumnya yaitu di Jalan Otista, Desa Jati, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut. Selanjutnya Terdakwa, membagi-bagi shabu tersebut lalu memapingnya atau menempelkannya di daerah Jalan Hasan Arif 4 (empat) paket, di Cisurupan 6 (enam) paket dan di rumah Terdakwa di Kampung Koromoy 1 (satu) paket;

Bahwa tujuan Terdakwa mengedarkan shabu untuk mendapat keuntungan dan mendapat imbalan dari Iki sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa merupakan pihak yang diminta oleh Iki selaku penjual atau pemilik narkotika jenis sabu untuk menyalurkan narkotika jenis sabu kepada pembeli sesuai dengan perintah yang telah diberikan oleh Iki, dan atas peran yang telah Terdakwa lakukan tersebut Terdakwa memperoleh imbalan berupa uang, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan perbuatan Terdakwa memenuhi kualifikasi sebagai



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

perantara jual beli karena Terdakwa menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan, sehingga unsur pasal menjadi perantara jual beli telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa yang menjadi objek dalam perantara jual beli oleh Terdakwa adalah narkotika jenis sabu yang termasuk dalam kategori narkotika golongan I bukan tanaman, hal tersebut dibuktikan melalui hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 3954/2026/NF s.d 3957/2026/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis metamfetamina dengan total berat netto 3,7256 (tiga koma tujuh dua lima enam) gram, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga berdasarkan hal ini, Majelis Hakim berpendapat unsur pasal terkait dengan narkotika golongan I juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan lamanya pidana terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 54 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait ketentuan pedoman pemidanaan yaitu antara lain:

a. Bentuk kesalahan pelaku tindak pidana.

Perbuatan Terdakwa yaitu melakukan perantara jual beli narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi dan Terdakwa tidak pula memiliki izin dalam hal mengedarkan narkotika jenis shabu tersebut;

b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana.

Bahwa motif merupakan dorongan, hasrat, keinginan, dan tenaga penggerak lainnya yang berasal dari dalam diri Terdakwa. Terdakwa di



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

persidangan menyatakan faktor yang mendorong melakukan tindak pidana adalah karena ingin memperoleh keuntungan berupa uang. Bahwa yang dimaksud dengan tujuan merupakan hasil akhir yang ingin dicapai melalui suatu perbuatan. Tujuan Terdakwa memperoleh keuntungan menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu adalah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi Terdakwa.

c. Sikap batin pelaku tindak pidana.

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam memberi penilaian secara komprehensif dan objektif terkait sikap batin Terdakwa merujuk pada analisis terhadap motif dan tujuan, cara melakukan tindak pidana, serta pengetahuan terkait akibat dari tindak pidana yang dilakukan. Terdakwa mengetahui dan memahami perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan pidana, namun motif dan tujuan Terdakwa melakukan tindak pidana lebih besar dari rasa takut akan akibat hukum yang timbul akibat perbuatan tersebut. Motif dan tujuan tersebut ditindaklanjuti Terdakwa dengan cara menjadi perantara jual beli narkotika jenis shabu.

d. Cara melakukan tindak pidana.

Bahwa perbuatan Terdakwa untuk mengedarkan narkotika jenis sabu, dengan berperan sebagai perantara dalam jual beli tersebut;

e. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana.

Menimbang bahwa Terdakwa menyadari sejak awal perbuatan yang berkaitan dengan narkotika merupakan perbuatan yang dilarang, namun Terdakwa justru menjadi perantara jual beli narkotika jenis shabu. Terdakwa baru merasa menyesal setelah ditangkap dan dihadapkan ke persidangan;

f. Riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana.

Menimbang bahwa Terdakwa belum pernah dipidana, Terdakwa melakukan tindak pidana demi memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri;

g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana.

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpandangan penjatuhan pidana sebagaimana yang akan diputuskan ini bukan merupakan balas dendam akan tetapi adalah sebagai sarana edukatif bagi diri Terdakwa agar di kemudian hari dapat menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya sehingga Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan, hati nurani, dan mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini serta berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

h. Pengaruh tindak pidana terhadap korban.

Menimbang bahwa walaupun tindak pidana narkotika sering dinyatakan sebagai tindak pidana tanpa korban (*victimless crime*) namun secara tidak langsung, tindak pidana narkotika berdampak negatif terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat yaitu antara lain kesehatan mental, keamanan, ekonomi, hingga stabilitas sosial;

i. Pemaafan dari korban.

Menimbang bahwa dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tidak menimbulkan korban sehingga terhadap pemafaan korban tidak dapat dimintakan ataupun dipertimbangkan;

j. Nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa sudah mempertimbangkan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, sehingga sanksi pidana yang dijatuhkan dipandang sudah mendekati rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening dengan berat bruto 0.31 (nol koma tiga puluh satu) gram;
- 16 (enam belas) paket narkotika jenis sabu yang dimasukan ke dalam plastik klip bening dimasukkan ke dalam sedotan warna bening dengan bruto 3.43 (tiga koma empat puluhtiga) gram;
- 8 (delapan) paket diduga narkotika jenis sabu dimasukkan ke dalam plastik klip bening dimasukkan ke dalam sedotan warna hitam dengan bruto 2.75 (dua koma tujuh puluh lima) gram;

oleh karena merupakan barang yang peredaran dan penguasaannya harus mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dan dikhawatirkan barang bukti



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

tersebut disalahgunakan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) buah bong;
- 2 (dua) buah tas selendang warna hitam;
- 1 (satu) buah sedotan menyerupai sendok;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) pack plastik klip bening;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah lakban warna hijau;

oleh karena merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti ini haruslah dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Yamaha jenis Mio warna silver Nomor Polisi: - , Nomor Rangka MH35jl0046k436392, Nomor Mesin 5lwo4yi6212;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Tipe Y 19s Pro warna putih Imei 1: 866675088905452, Imei 2: 86667508890544513;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Tipe Y12s warna biru Imei 1: 865451052896130, Imei 2: 86545105289612214;

oleh karena barang bukti ini merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) lembar screenshot Whatsapp;

Oleh karena barang bukti ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas perkara, maka majelis hakim mempertimbangkan terhadap barang bukti ini tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesali, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

**1.** Menyatakan Terdakwa **Mochamad Risyaldi bin Iyang Jamhur** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak melakukan perantara dalam jual beli narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

**2.** Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama …….. (……..) tahun dan denda sejumlah ……. dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama……

**3.** Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**4.** Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

**5.** Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening dengan berat bruto 0.31 (nol koma tiga puluh satu) gram;
- 16 (enam belas) paket narkotika jenis sabu yang dimasukan ke dalam plastik klip bening dimasukkan ke dalam sedotan warna bening dengan bruto 3.43 (tiga koma empat puluhtiga) gram;
- 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening dimasukkan ke dalam sedotan warna hitam dengan bruto 2.75 (dua koma tujuh puluh lima) gram;
- 1 (satu) buah bong;
- 2 (dua) buah tas selendang warna hitam;
- 1 (satu) buah sedotan menyerupai sendok;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) pack plastik klip bening;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah lakban warna hijau;

dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Yamaha jenis Mio warna silver Nomor Polisi: - , Nomor Rangka MH35jl0046k436392, Nomor Mesin 5lwo4yi6212;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Tipe Y 19s Pro warna putih Imei 1: 866675088905452, Imei 2: 86667508890544513;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Tipe Y12s warna biru Imei 1: 865451052896130, Imei 2: 86545105289612214;

dirampas untuk negara;

1 (satu) lembar screenshot Whatsapp;

- tetap terlampir dalam berkas perkara.

**6.** Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Rabu, tanggal 16 September 2026, oleh Jusdi Purmawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Prama Widianugraha, S.H. M.H., dan Ike Ari Kesuma, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aam Heryana, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Muhammad Ridwan Rais, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Advokatnya.

| Hakim-hakim Anggota, | Hakim Ketua, |
|---|---|
| Prama Widianugraha, S.H. M.H. | Jusdi Purmawan, S.H., M.H. |



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Ike Ari Kesuma

Panitera Pengganti

Aam Heryana, S.H. M.H.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*